

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 456/2539 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์
บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 193/15, มาตรา 474

โจทก์ผู้ซื้อพบ เสื่อเกียร์แตกครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2532 และจำเลยที่ 1 ผู้ขายได้รับไปซ่อมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2532 แล้วนำมาส่งคืนถือว่าจำเลยที่ 1 กระทำการอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้วอายุความย่อมระงับเหตุตั้งแต่วันที่ได้รับไปซ่อมแต่เมื่อเสื่อเกียร์ก็ยังคงแตกอีกหลายครั้งโดยจำเลยที่ 1 ไม่สามารถแก้ไขความชำรุดบกพร่องในจุดเดิมได้ อายุความจึงยังคงระงับเหตุอยู่ต่อมาโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 ส่งช่างไปแก้ไขแต่จำเลยที่ 1 ปฏิเสธความรับผิดชอบเป็นเหตุที่ทำให้อายุความระงับเหตุลงนั้นได้สิ้นสุดลง ต้อง เริ่มนับอายุความ 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 474 ใหม่ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2531 โจทก์ ทำ สัญญา ซื้อเกียร์ทด พร้อม อุปกรณ์ 1 ชุด จาก จำเลย ที่ 1 เป็น เงิน 199,000 บาท โดยมี ข้อกำหนด ว่า เกียร์ทดพร้อม อุปกรณ์ ต้อง มี สภาพ การ ใช้ งาน ได้ ตลอด เวลาและ รับ กำล้าง ได้ สูงสุด ถ้า มีเหตุ ชำรุด เสียหาย เกิดขึ้น แก่ เกียร์ทดพร้อม อุปกรณ์ ผู้ขาย จะ ต้อง ทำการ แก้ไข ให้ เป็น ที่ เรียบร้อย โดย ไม่คิด ค่า สิ่งของ และ ค่าแรงงาน จาก ผู้

ซื้อ โดย มี จำเลย ที่ 2 ทำ สัญญาค้ำประกัน การ ปฏิบัติ ตาม สัญญา ไว้ ต่อ โจทก์ ใน จำนวนเงิน 19,900 บาท โดยมีต้อง เรียกร้อง จาก จำเลย ที่ 1 ก่อน และ ยินยอม ด้วย ใน กรณี ที่ โจทก์ผ่อน เวลา ให้ จำเลย ที่ 1 ครั้น วันที่ 26 มีนาคม 2532 โจทก์ นำ ไป ติด ตั้งและ ใช้ งาน ที่ โรงงาน น้ำตาล สุพรรณบุรี แต่ ใช้ งาน ได้ 1 วัน เสีย เกียรติได้ แรก ชำรุด จำเลย ที่ 1 รับ เกียรติพร้อม อุปกรณ์ ไป ซ่อม และ ส่งมอบคืน โจทก์ ต่อมา วันที่ 25 ธันวาคม 2532 เกียรติพร้อม อุปกรณ์ ชำรุด อีก จำเลย ที่ 1 ได้รับ คืน ไป ซ่อม แล้ว ส่งมอบ คืน โจทก์ แต่ ต่อมา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 เกียรติพร้อม อุปกรณ์ เกิด ชำรุด โดย เสีย เกียรติแตก โจทก์ มี หนังสือ แจ้ง ให้ จำเลย ที่ 1 แก้ไข จำเลย ที่ 1 ปฏิเสธ การแก้ไข โดย แจ้ง ให้ โจทก์ ทราบ เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2533 โจทก์ ทวงถามให้ จำเลย ทั้ง สอง รับ ผิด ตาม สัญญา แล้ว แต่ จำเลย ทั้ง สอง ปฏิเสธ ความรับผิดชอบจำเลย ที่ 1 ต้อง ชดใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ โจทก์ ขอให้ บังคับ จำเลยทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน 21,380.23 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปี จาก ต้นเงิน 19,900 บาท นับแต่ วัน ถัด จาก วันฟ้อง ถึง วัน ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน 192,422.09 บาทพร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี จาก ต้นเงิน 199,000 บาทนับแต่ วันฟ้อง ถึง วัน ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 1 ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมาย แห่งและพาณิชย์ มาตรา 474 แล้ว จำเลย ที่ 1 มิได้เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา เนื่องจาก จำเลย ที่ 1 มี หนังสือ เพียง นำ ส่ง สินค้า แก่โจทก์ เท่านั้น และ จำเลย ที่ 1 ได้ ส่ง มอบ เกียรติพร้อม อุปกรณ์ ให้โจทก์ ตรวจรับ ไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม สัญญา เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2531 แล้ว และ โจทก์ ก็ ได้ ชำระ เงิน ค่าสินค้า แก่ จำเลย ที่ 1 แล้ว ตามสัญญาซื้อขาย จำเลย ที่ 1 จะ ต้อง รับผิดชอบ ใน ความ ชำรุด บกพร่องของ สินค้า ภายใน 12 เดือน นับแต่ วันที่ โจทก์ ตรวจรับ สินค้า ไว้ คือ เพียงถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2532 เท่านั้น ความเสียหาย ตาม ฟ้อง มิได้เกิดจาก

ความบกพร่องของสินค้า แต่เกิดจากโจทก์ติดตั้งเครื่องจักรพิพาทโดยมีข้อบกพร่องอันเป็นความผิดของโจทก์เองขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ได้ออกหนังสือค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์จริง แต่สัญญาค้ำประกันจำกัดวงเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ไม่เกิน 19,900 บาท และจำเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 2 ระวังการจ่ายเงินตามภาระค้ำประกันไว้ก่อนเนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นจากความบกพร่องของโจทก์เอง โดยจำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญาและแม้จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจำเลยที่ 2 ก็ยังคงต้องรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญาค้ำประกันเพียง 19,900 บาทเท่านั้นขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2531 โจทก์ทำสัญญาซื้อเกียร์ทดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุดจากจำเลยที่ 1 ในราคา 199,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ในจำนวนเงิน 19,900 บาท และจำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบเกียร์ทดพร้อมอุปกรณ์ตามสัญญาให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2532 โจทก์ได้นำเกียร์ทดพร้อมอุปกรณ์ไปติดตั้งใช้งานที่โรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 27 มีนาคม 2532 เสือเกียร์แตก จำเลยที่ 1 ได้รับไปซ่อมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม

2532 และ นำ มา คืบ เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2532 ต่อมา วันที่ 16 ธันวาคม 2532 โจทก์ ได้ นำ เกียรติยศซึ่ง จำเลย ที่ 1 ช่อม ให้ ไปติด ตั้ง ใช้ งาน จน ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2532 เลื่อ เกียรติยศ แดก อีกวันที่ 5 มกราคม 2533 จำเลย ที่ 1 ได้รับ ไป ช่อม และ นำ มา ส่ง คืบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533 ต่อมา ได้ มี การ ติด ตั้ง แล้ว ใช้ งาน อีก ครั้งหนึ่งเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 ใช้ งาน ได้ ประมาณ 2 ถึง 3 วันเลื่อ เกียรติยศ แดก อีก โจทก์ มี หนังสือ แจ้ง ให้ จำเลย ที่ 1 ส่ง ช่าง ไป แก้ไขแต่ จำเลย ที่ 1 ปฏิเสธ ความรับผิดชอบ เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2533คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ประการ แรก ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ หรือไม่ เห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 474 บัญญัติ ไว้ ว่า "ใน ข้อ รับผิดชอบ เพื่อ ชำรุด บกพร่อง นั้น ท่านห้าม มิให้ ฟ้องคดี เมื่อ ผ่าน เวลา ปี หนึ่ง นับแต่ เวลา ที่ ได้ พบ เห็น ความชำรุด บกพร่อง " ซึ่ง โจทก์ พบ เลื่อ เกียรติยศ แดก ครั้งแรก เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2532 และ จำเลย ที่ 1 ได้รับ ไป ช่อม เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2532 แล้ว นำ มา ส่ง คืบ เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2532 เช่นนี้ ย่อม ถือ ได้ ว่า จำเลย ที่ 1 กระทำการ อัน ปราศจาก เคลือบคลุม สงสัย ตระหนักเป็น ปริยาย ว่า ยอมรับ สภาพ ตาม สิทธิเรียกร้อง ของ โจทก์ แล้ว อายุความย่อม สะดุด หยุด ลง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2532 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 (เดิม) ต่อมา วันที่ 16 ธันวาคม 2532 โจทก์ ติด ตั้ง เกียรติยศพร้อม อุปกรณ์ ดัง กล่าว เป็น ครั้งที่ 2 ใช้ งาน จน ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2532 ปรากฏว่า เลื่อ เกียรติยศได้ แดก เหมือนเดิม จำเลย ที่ 1 ได้รับ คืบ ไป ช่อม อีก แล้ว ส่ง คืบ โจทก์เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2533 และ มี การ ติด ตั้ง เกียรติยศพร้อม อุปกรณ์ดังกล่าว เป็น ครั้งที่ 3 จาก นั้น วันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 โจทก์ได้ ใช้ เกียรติยศพร้อม อุปกรณ์ ดังกล่าว ใช้ ได้ ประมาณ 2 ถึง 3 วันเลื่อ เกียรติยศ แดก อีก ดังนี้ แสดง ว่า จำเลย ที่ 1 ยัง ไม่ สามารถ แก้ไขความ ชำรุด บกพร่อง ใน จุด เดิม คือ ที่ เลื่อ เกียรติยศของ เกียรติยศและ อุปกรณ์นั้น ให้ โจทก์ สามารถ ใช้ งาน ได้ ตาม ปกติ อันเป็น ประโยชน์ ที่ มุ่งหมาย

ใน สัญญา อายุความ จึง ยัง คง สะดุด หยุด ลง อยู่ ต่อมา โจทก์ มี หนังสือแจ้ง ให้ จำเลย ที่ 1 ส่ง ช่าง ไป แก้ไข แต่ จำเลย ที่ 1 กลับ ปฏิเสธ ความรับผิดชอบ เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2533 จึง เป็นเหตุ ที่ ทำให้ อายุความสะดุด หยุด ลง นั้น ได้ สิ้นสุด ลง ต้อง เริ่ม นับ อายุความ เดิม 1 ปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2533 เมื่อ นับ ถึง วันฟ้อง คือ วันที่ 25พฤศจิกายน 2534 ยัง ไม่ พ้น 1 ปี ฟ้องโจทก์ จึง ไม่ขาด อายุความฎีกา ของ โจทก์ ฟ้องขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน จำนวน 199,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน2533 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ แต่ ดอกเบี้ย นับ ถึง วันฟ้อง(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2534) ต้อง ไม่ เกิน 14,802.32 บาท และ ให้จำเลย ที่ 2 ร่วมรับผิดชอบ กับ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน แก่ โจทก์ จำนวน 19,900บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วัน ฟ้อง จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ